

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1723/2536

นางสาว วรดี นพรัตนกานต์

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

นาง วราภรณ์ เทพสุบรรณหรือแซ่หว่อง

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

นาย ตั้ง แซ่หว่อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

การเพิกถอนการโอนขายที่ดินพิพาทเป็นไปโดยผลของคำสั่งหรือคำพิพากษาดำเนินการที่ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอน ก็ยังถือเป็นการโอนโดยชอบอยู่ กรณียังถือไม่ได้ว่ามีการผิดนัดนับแต่วันยื่นคำร้องอันจะเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยตามขอ ผู้ร้องคงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอนเป็นต้นไป

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2530 ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2530 และพิพากษาให้จำเลยล้มละลายเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2531 ขณะนี้จำเลยยังไม่พ้นภาวะการล้มละลาย เดิมจำเลยเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 899 และ 1116 ตำบลกะลาเส

อำเภอสิเกาจังหวัดตรัง รวม 2 แปลง ต่อมาวันที่ 27 พฤษภาคม 2529 จำเลยได้โอน
ขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้ผู้คัดค้านไปโดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทน และ
เป็นการโอนทรัพย์สินในระหว่าง 3 ปี ก่อนมีการขอให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย ขอ
ให้มีคำสั่งเพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)
เลขที่ 899 และ 1116 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระหว่างจำเลยกับผู้
คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 โดยให้กลับคืนสู่ฐานะ
เดิม ถ้าไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้คัดค้านชดเชยราคาที่ดินเป็นเงิน 265,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันยื่น
คำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านได้รับโอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงจากจำเลย
โดยสุจริตและมีค่าตอบแทนเหมาะสมแก่ราคาที่ดินแล้ว ผู้คัดค้านไม่ทราบว่าจำเลย
เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 899 และ 1116 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านและให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านใช้ราคา
ที่ดินเป็นเงิน 265,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน
จำนวนดังกล่าวนับแต่วันยื่นคำร้องขอเพิกถอนการโอนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่กองทรัพย์สินของจำเลย

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2529 ซึ่งอยู่ในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลาย จำเลยได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้ผู้คัดค้านปรากฏตามหนังสือสัญญาขายที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เอกสารหมายเลข ร.1 ถึง ร.4 มีปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องจะร้องขอให้เพิกถอนการโอนขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงดังกล่าวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ได้หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าพยานหลักฐานของผู้คัดค้านไม่มีน้ำหนักรับฟังว่า ผู้คัดค้านได้รับโอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงจากจำเลยโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน ผู้ร้องจึงร้องขอให้เพิกถอนการโอนขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 แต่การที่ผู้ร้องขอให้ผู้คัดค้านรับผิดชอบดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันยื่นคำร้องนั้น เห็นว่าการเพิกถอนการโอนขายที่ดินพิพาทเป็นไปโดยผลของคำสั่งหรือคำพิพากษา ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอน ก็ยังถือเป็นการโอนโดยชอบอยู่กรณียังถือไม่ได้ว่ามีการผิดนัดนับตั้งแต่วันยื่นคำร้อง อันจะเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยตามขอผู้ร้องคงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอนเป็นต้นไป

พิพากษากลับว่า ให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 899 และ 116 ตำบลกะลาเส อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านและให้ผู้สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิม ถ้าไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้คัดค้านใช้ราคาที่ดินเป็นเงิน 265,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันอ่านคำพิพากษานี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่กองทรัพย์สินของจำเลย

(พรชัย สมรรถเวช-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ